

§ 2º Para efeito de promoção nas classes, observar-se-á os seguintes interstícios:

- Classe EP – Estágio Probatório de 03 (três anos);
- Classe A – após aprovação do Estágio Probatório;
- Classe B – 06 (seis) anos de efetivo exercício no cargo;
- Classe C – 11 (onze) anos de efetivo exercício no cargo;
- Classe E – 16 (dezesesseis) anos de efetivo exercício no cargo.

§ 3º O percentual para efeito de promoção de uma classe para outra, obedecido o interstício estabelecido no parágrafo anterior e a titulação exigida, obedecerá às regras abaixo descritas, do contingente em exercício:

- 10% (dez por cento) para a Classe E;
- 20% (vinte por cento) para a Classe C;
- 30% (trinta por cento) para a Classe B;
- 40% (quarenta por cento) para a Classe EP e A.

Art. 3º Quando em exercício nos cargos de Diretor Geral, Diretores da Polícia Judiciária Civil e Delegados Regionais, o Delegado de Polícia perceberá subsídio correspondente ao subsídio do cargo de carreira, acrescido de um percentual, a saber:

- Diretor Geral da Polícia Judiciária Civil - 10% (dez por cento);
- Diretores da Polícia Civil – 5% (cinco por cento);
- Delegado Regional – 3% (três por cento).

Art. 4º O Delegado de Polícia será aposentado com o subsídio de sua Classe correspondente, sem acréscimos de qualquer natureza.

Art. 5º O Delegado de Polícia que se encontrar afastado, à disposição e/ou em licença não remunerada, somente poderá ser enquadrado quando oficialmente reassumir o seu respectivo cargo.

Art. 6º É vedado ao ocupante do cargo de carreira de Delegado de Polícia o afastamento, a disposição ou cessão para outros órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta, de quaisquer dos Poderes Federal, Estadual e Municipal, com ônus para o órgão de origem.

Art. 7º Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a 1º de novembro de 2000.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário, em especial o art. 30 e seus incisos, art. 32, art. 66, art. 77, art. 78, art. 79, art. 80, art. 81, art. 82, art. 83, art. 84, art. 91, seus incisos e parágrafo único, art. 92, art. 93, art. 94 e seus parágrafos, art. 95 e seus incisos, art. 99 e seus incisos, art. 100 e seus parágrafos, art. 101 e seus parágrafos, art. 102 e seu parágrafo único, art. 103 e seus incisos, art. 111, art. 128 e seus incisos, art. 129, art. 200, todos da Lei Complementar n.º 20, de 14 de outubro de 1992; a Lei n.º 5.999, de 03 de junho de 1992 e ainda o art. 77 e seus parágrafos da Lei Complementar n.º 26, de 13 de janeiro de 1993.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 13 de dezembro de 2000,
179º da Independência e 112º da República.

DANTE MARTINS DE OLIVEIRA

HERMES GOMES DE ABREU
MAURICIO MAGALHÃES FARIA
JOSÉ RENATO MARTINS DA SILVA
BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO
GUILHERME FREDERICO DE MOURA MÜLLER
JOSÉ GONÇALVES BOTELHO DO PRADO
VALTER ALBANO DA SILVA
FRANCISCO TARQUÍNIO DALTRO
CARLOS AVALONE JÚNIOR
EZEQUIEL JOSÉ ROBERTO
VITOR CANDIA
CARLOS CARLÃO PEREIRA DO NASCIMENTO
JÚLIO STRUBING MÜLLER NETO
FAUSTO DE SOUZA FARIA
PEDRO PINTO DE OLIVEIRA
SUELI SOLANGE CAPITULA
ROBERTO TADEU VAZ CURVO
JOSÉ ANTÔNIO ROSA
JEVERSON MISSIAS DE OLIVEIRA
FREDERICO GUILHERME DE MOURA MÜLLER
SABINO ALBERTÃO FILHO
JURANDIR ANTÔNIO FRANCISCO

ANEXO ÚNICO

CLASSES				
EP*	A	B	C	E
3.500,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00

EP* - Estágio Probatório

LEI COMPLEMENTAR Nº 77, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2000.

Autor: Poder Executivo

Altera dispositivos da Lei Complementar nº 49, de 1º de outubro de 1998, que dispõe sobre a instituição do Sistema Estadual de Ensino de Mato Grosso.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 45 da Constituição Estadual, sanciona a seguinte lei complementar:

Art. 1º Os arts. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 32, 33, 42, 43 e 48 da Lei Complementar nº 49, de 1º de outubro de 1998, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 18 Ao Conselho Estadual de Educação compete autorizar, reconhecer cursos e credenciar estabelecimentos de ensino do Sistema Estadual de Ensino.

Art. 19 Para obtenção do credenciamento, autorização e reconhecimento, os estabelecimentos de ensino deverão apresentar as seguintes condições:

I – cumprimento das normas gerais da Educação Nacional e do Sistema Estadual de Ensino;

II – avaliação permanente pelo Poder Público, do ponto de vista da qualidade, de seus métodos, da organização institucional, da proposta pedagógica, do compromisso com o prescrito nos arts. 3º e 4º da Lei Complementar nº 49/98, além da avaliação do corpo docente e técnico-administrativo e dos equipamentos disponíveis;

III – condições físicas e técnicas de funcionamento;

IV – capacidade de autofinanciamento, quando se tratar de estabelecimento de ensino privado;

V – participação da comunidade escolar na definição das orientações pedagógicas, de acordo com o previsto no Projeto Político Pedagógico;

VI – liberdade de crença e de expressão, vedada qualquer forma de discriminação;

VII – liberdade de organização estudantil, sindical e associativa.

Parágrafo único. A autorização de instituições de ensino de finalidade não lucrativa depende do atendimento das condições estabelecidas neste artigo e da comprovação das seguintes:

I – objetivos educacionais;

II – instituição mantenedora sem fins lucrativos e com objetivos que abranjam os da instituição de ensino;

III – constituição sob forma de associação, sociedade civil ou fundação de direito privado;

IV – contabilidade unificada da instituição de ensino e sua mantenedora, com publicação anual do balanço;

V – recursos adequados para sua manutenção;

VI – dirigentes não vitalícios nas instituições mantidas;

VII – aplicação dos excedentes financeiros nos objetivos educacionais;

VIII – em caso de encerramento de suas atividades, destinação de seu patrimônio para outra instituição de objetivos educacionais e finalidade não lucrativa ou ao Poder Público.

Art. 20 O registro e o reconhecimento serão negados, suspensos ou cassados, pelo Conselho Estadual de Educação após processo regular apurado na instância competente, sempre que:

I – o estabelecimento não houver atendido aos requisitos mínimos legais, estatuídos;

II – faltar idoneidade à entidade mantenedora, diretores e ou aos professores.

Parágrafo único. Da decisão de negar, suspender ou cassar o registro e reconhecimento, caberá recurso ao próprio Conselho Estadual de Educação.

Art. 21 Os estabelecimentos de ensino estão sujeitos à inspeção para fins de autorização, credenciamento e reconhecimento.

Parágrafo único. O Conselho Estadual de Educação deverá editar as normas para a observância do disposto neste artigo.

Art. 22 O encerramento das atividades de um estabelecimento de ensino poderá ocorrer por ato da autoridade competente, conforme art. 20 desta lei complementar, ou por decisão da entidade mantenedora.